

Nr. 47 Der Hessische Gesandte und stimmführende Bevollmächtigte zum Reichsrat Nuß an den Reichspräsidenten. 7. März 1933

R 43 II/1345, Bl. 13

Beginn:

Beginn:

[Einsetzung eines Reichskommissars in Hessen]

Hochverehrter Herr Reichspräsident!

Der Herr Hessische Staatspräsident Dr. h.c. Adelung in Darmstadt hat mich beauftragt, Ihnen als dem Staatsoberhaupt seinen Einspruch und seine Rechtsverwahrung gegen die telegraphisch übermittelte Verfügung des Herrn Reichsministers des Innern, Dr. Frick, betreff. Übertragung der Polizeigewalt in Hessen an Herrn Regierungsrat Müller, zum Ausdruck zu bringen¹⁾. Die Hessische Staatsregierung vertritt den Standpunkt, daß ein begründeter Anlaß zur Anwendung des § 2 der „Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 nicht gegeben ist. Sie glaubt, diesen Standpunkt umsomehr als durchschlagend verfechten zu können, als sie sofort nach der Reichstagswahl alles getan hat, was ihr auf Grund der Reichsverfassung und der hessischen Landesverfassung zur Klärung der politischen Lage in Hessen zu tun möglich war. Sie hat bereits am 6. März lfd. Js. an den Herrn Präsidenten des Hessischen Landtags²⁾ aus eigener Initiative das Ersuchen gerichtet, den Landtag sofort einzuberufen, um diesem Gelegenheit zu geben, seine Auflösung zu beschließen und sofortige Neuwahlen anzuberaumen. Die Regierung hat ihren Willen zum Ausdruck gebracht, im Falle der etwaigen Ablehnung eines solchen Auflösungsantrags im Landtag auf Grund des in der hessischen Verfassung vorgesehenen Volksbegehrens von sich aus alsbald die Auflösung und Neuwahlen des Landtags herbeizuführen³⁾.

Ich habe mir erlaubt, eine Abschrift dieses Protestschreibens folgenden Stellen zu übermitteln:

- 1.
an den Herrn Reichskanzler,
- 2.
an den Herrn Vizekanzler,
- 3.

1) Über die Darmstädter Vorgänge in der Nacht zum 7. 3. hieß es in Presseberichten: Nach Übernahme der Polizeigewalt habe Reichskommissar Müller in Begleitung des Gauleiters Sprenger „unter Mitwirkung der Standarte 115, die durch auswärtige SA aus dem Odenwald und den benachbarten Bezirken verstärkt war, das Innenministerium, das sozialdemokratische Gewerkschaftshaus, die Wohnung des Staatspräsidenten Adelung und des Innenministers Leuschner“ besetzt. „Die zahlreichen Schutzpolizeibeamten im Innenministerium und in einigen anderen Gebäuden übergaben ohne Widerstand ihre Waffen der SA-Führung.“ (WTB-Bericht vom 7. 3., Ausschnitt in R 43 II/1345, Bl. 9). – Gegen die Besetzung der Wohnung des Staatspräsidenten „durch eine Abteilung der SA“ legte der Gesandte Nuß im Auftrage Adelungs mit Schreiben an den RK vom 7. 3. „Einspruch und Rechtsverwahrung“ ein und führte weiter aus: Der „seiner Freiheit beraubte“ Staatspräsident sei am „Telefonieren mit der Außenwelt verhindert“ worden. „Es wurde auch niemandem der Hausinsassen gestattet, die Wohnung zu verlassen, ebenso wurde niemand in die Wohnung hineingelassen.“ Erst am Vormittag des 7. 3. sei die „SA-Wache“ zurückgezogen worden. „Wie der Herr Staatspräsident der Hessischen Vertretung beim Reich mitteilte, wurde dieses bedauerliche Vorkommnis mit einem Irrtum erklärt.“ (Ebd., Bl. 10). Vgl. hierzu auch Adelung, Sein und Werden, S. 368 ff.

2) S. Anm. 3.

3) In der Sitzung des LT am 13. 3. wurde LTPräs. Werner (NSDAP) mit 45 Stimmen von NSDAP, Zentrum und DNF zum neuen Staatspräsidenten gewählt. 15 Stimmen entfielen auf den bisherigen Staatspräsidenten Adelung (SPD). Der LT verabschiedete sodann ein von den Nationalsozialisten eingebrachtes, bis zum 1. 10. 33 befristetes Gesetz, welches die neue Regierung ermächtigte, im Rahmen der Verfassung alle erforderlichen Maßnahmen zur Überwindung der Wirtschaftskrise zu treffen.

an den Herrn Reichsminister des Innern,

– 4.

an den Herrn Reichsminister der Justiz.

Genehmigen Sie, Herr Reichspräsident, den Ausdruck meiner ehrerbietigen Hochachtung, mit der ich zu sein die Ehre habe

Euer Exzellenz
sehr ergebener
Nuß⁴⁾

⁴⁾ StS Meissner antwortete Nuß am 8. 3., der RPräs. habe „von dem Inhalt Ihres Schreibens Kenntnis genommen und dieses sodann dem Herrn Reichskanzler, der nach Artikel 56 der Reichsverfassung die Richtlinien der Politik bestimmt, zum weiteren Befinden zugeleitet“. – Der Vorgang wurde von Lammers nach Kenntnisnahme durch den RK am 8. 3. zu den Akten verfügt (R 43 II/1345, Bl. 11–14). – Zum Fortgang s. Dok. Nr. 60, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 47 Der Hessische Gesandte und stimmführende Bevollmächtigte zum Reichsrat Nuß an den Reichspräsidenten. 7. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d047>